وجود الهدى والله سبحانه وتعالى اعلم وأستغفر الله العظيم

(فصل)

العمرة سنة) اى مؤكدة على المذهب وصحح في الجوهرة وجوبها وهي احرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير فالاحرام شرط ومعظم الطواف ركن وغيرهما واجب هو المختار ويفعل فيها كفعل الحاج (قوله وتكره يوم عرفة) وجازت في غير ما ذكر وندبت في رمضان (قوله وهو افضل من سبعين حجة في غير جمعة) ويغفر لكل من الواقفين بغير واسطة (قوله لعدم القيام بحقوق البيت والحرم) فمن يشق من نفسه بالقيام بالحقوق فلا كراهة في حقه والمجاورة بالمدينة كالمجاورة بمكة (قوله ونفى الكراهة صاحباه) في شرح السيد عن العلامة نوح وقالا المجاورة بهما مستحبة وعليه الفتوى وحج الغنى افضل من حج الفقير وحج الفرض اولى من طاعة الوالدين بخلاف النفل وبناء الرباط أفضل من حج النفل واختلف في الصدقة وحج في البزازية أفضلية الحج لمشقته في المال والبدن جميعا قال وبه أفتى أبو حنيفة حين حج وعرف المشقة ولا يجوز شراء الكسوة من بني شيبة بل من الامام أو نائبه وله لبسها ولو جنبا أو حائضا ولا يقتل في الحرم الا اذا قتل فيه ولو قتل في البيت لا يقتل فيه ويكره الاستنجاء بماء زمزم لا الاغتسال ولا حرم للمدينة عندنا ومكة أفضل منها على الراجح الاعاضم اعضاءه صلى الله عليه وسلم فانه افضل حتى من الكعبة والعرش والكرسي اه من الدر المختار آخر الكتاب

(باب الجنايات)

جمع جناية وهي ما يجنيه من شئ اى يحدثه الا انه خص بما يحرم من الفعل واصله من جنى الثمر وهو أخذه من الشجر وهو مصدر وأريد به الحاصل بالمصدر بدليل جمعها والمصدر لا يجمع مثلا مسكين والمراد هنا خاص منه وهي ما تكون حرمته بسبب الاحرام أو الحرم نهر قاله السيد (قوله منها ما يوجب دما) وقد يجب بها دمان كجناية القارن والدم حيث اطلق يراد به الشاة وهي تجزئ في كل شئ الا في وضعين الاول اذا جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق والثاني اذا طاف للزيارة جنبا او حائضا او نفساء فان الواجب في هذين الموضعين البدنة (قوله هي نصف صاع من بر) كل صدقة في الاحرام غير مقدرة فهي نصف صاع الا ما يجب بقتل القمل والجراد فانه يطعم ما شاء ذكره السيد واشار الى ذلك بقوله ومنها ما يوجب دون ذلك (قوله ويتعدد الجزاء بتعدد القاتلين المحرمين) قال في التنوير وشرحه ولو قتل محرمان صيدا تعدد الجزاء لتعدد الفعل ولو حلالا لأن صيد الحرم لا لاتحاد المحل اه (قوله هي ما لو طيب محرم بالغ عضوا) ولو ناسيا أو جاهلا او مكرها وشمل العضو الفم ولو بأكل طيب كثير وما يبلغ عضوا لو جمع والبدن كله كعضو واحد ان اتحد المجلس والا فلكل طيب كفارة ولو ذبح ولم يزله لزمه دم آخر لتركه وأما الثوب المطيب أكثره فيشترط للزوم الدم دوام لبسه يوما وأخرج بالبالغ الصبي فلا شئ عليه والطيب كل جسم له رائحة طيبة مستلذة ويتخذ منه الطيب كالمسك والكافور والعنبر والعود والغالية وهي المجموع من هذه الاربعة وأخرج بالمحرم الحلال لان الحلال لو طيب عضوا ثم أحرم فانتقل منه الى مكان آخر من بدنه فلا شئ عليه اتفاقا

القيمة وهي جزاء الصيد ويتعدد الجزاء بتعدد القاتلين المحرمين فالتي توجب دما هي ما لو طيب محرم بالغ عضوا

من مكة من الحل بخلاف احرامه للحج فانه من الحرم واما الآفاقي الذي لم يدخل مكة فيحرم اذا قصدها من الميقات ثم يطوف ويسعى لها ثم يحلق ويحل منها كما بيناه بحمد الله *(تنبيه)* وافضل الايام يوم عرفة اذا وافق يوم الجمعة وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة رواه صاحب معراج الدراية بقوله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال افضل الايام يوم عرفة اذا وافق جمعة وهو أفضل من سبعين حجة ذكره في تجريد الصحاح بعلامة الموطا وكذا قاله الزيلعي شارح الكنز والمجاورة بمكة مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لعدم القيام بحقوق البيت والحرم ونفى الكراهة صاحباه رحمهم الله تعالى

(باب الجنايات)

هي على قسمين جناية على الاحرام وجناية على الحرم والثانية لا تختص بالمحرم وجناية المحرم على اقسام منها ما يوجب دما ومنها ما يوجب صدقة هي نصف صاع من بر ومنها ما يوجب دون ذلك ومنها ما يوجب